

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6911/2544

พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
นาย วณิชชา แสงประทีป กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.วิ.พ. มาตรา 60

ป.วิ.อ. มาตรา 15

การขอคืนของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 เป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญา ตามหนังสือมอบอำนาจของผู้ร้องระบุไว้ชัดเจนให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจดำเนินคดีแทนทั้งทางแพ่งทางอาญาและล้มละลายจนกว่าคดีถึงที่สุด และยังระบุให้ผู้รับมอบอำนาจตั้งตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงด้วย ดังนั้น ศ. ผู้รับมอบอำนาจจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอคืนของกลางแทนผู้ร้องได้ และเมื่อ ศ. มอบอำนาจให้ อ. ผู้รับมอบอำนาจช่วงดำเนินการยื่นเรื่องลงชื่อในเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอรับรถจักรยานยนต์ของกลางคืนอันหมายถึงการยื่นคำร้องขอรถจักรยานยนต์ของกลางคืนต่อศาลนั่นเอง จึงถือได้ว่าผู้ร้องได้มอบอำนาจให้ อ. ผู้รับมอบอำนาจช่วงยื่นคำร้องต่อศาลขอคืนของกลางได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4)(5)(8), 122, 134, 148, 157, 160, 160 ทวิ

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12, 42, 64, 66 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 91 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองและริบรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียนกตล ปน 889 ของกลาง ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จำเลยทั้งสองใช้ในการกระทำความผิด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีนายศิริพงษ์ จันทรัมย์ และนายประวิช เล่าหะกุล กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทกระทำการแทนผู้ร้องได้ผู้ร้องมอบอำนาจให้นายศิริพงษ์กระทำการแทนผู้ร้องในการยื่นคำร้องขอรถจักรยานยนต์ของกลางคืน นายศิริพงษ์มอบอำนาจช่วงให้นายอำนาจมะมิง ร้องขอคืนของกลางในคดีนี้แทน ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคันหมายเลขทะเบียน กตล ปน 889 รถจักรยานยนต์ของกลางคันดังกล่าวผู้ร้องให้นางสาวทัศนีย์ แสงสว่าง เช่าชื่อไป ผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ขอให้ศาลสั่งคืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลาง และผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้คืนรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าคันหมายเลขทะเบียน กตล ปน 889 แก่ผู้ร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "หนังสือมอบอำนาจของผู้ร้องตามเอกสารหมายเลข ร.2 ระบุให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจแต่งตั้งทนายความในการดำเนินคดีเฉพาะทางแพ่งทางอาญา และล้มละลาย โดยมีได้ระบุว่าให้มีอำนาจยื่นคำร้องขอคืนของกลางต่อศาลได้และการยื่นคำร้องขอคืนของกลางไม่ถือว่าเป็นการดำเนินคดีอาญานั้น เห็นว่า การขอคืนของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 เป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญา ซึ่งตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ร.2 ข้อ 2 ก็ระบุไว้ชัดเจนให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจดำเนินคดีแทนทั้งทางแพ่งทางอาญา และล้มละลายจนกว่าคดีถึงที่สุด ดังนั้น นายศิริพงษ์จันทร์ศรี ผู้รับมอบอำนาจจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอคืนของกลางแทนผู้ร้องได้ นอกจากนี้ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ข้อ 4 ยังระบุให้ผู้รับมอบอำนาจ ตั้งตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้ภายในขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้โดยเฉพาะในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ร.3 นายศิริพงษ์ก็ได้มอบอำนาจให้นายอำนาจ มะมิง ผู้รับมอบอำนาจช่วงดำเนินการยื่นเรื่องราวลงชื่อในเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอรับรถจักรยานยนต์ของกลางคืนอันหมายถึงการยื่นคำร้องขอรถจักรยานยนต์ของกลางคืนต่อศาลนั่นเองจึงถือได้ว่าผู้ร้องได้มอบอำนาจให้นายอำนาจผู้รับมอบอำนาจช่วงยื่นคำร้องต่อศาลขอคืนของกลางได้ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุเมธ ตังคจิวงกูร-ปราโมทย์ ชพานนท์-ชวลิต ยอดเนร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ